

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도개선 및 주의 요구

제 목 : 회사차량 사고관리 부적정

관계부서 : (주)제인스 사무국 및 각 국제학교 행정실

내 용

1. 업무개요

주식회사 제인스(이하 제인스)는 표1]과 같이 지침에서 정한 바에 따라 각 회계단위별¹⁾로 차량관리책임자와 차량관리담당자를 두고 차량관리와 운전자관리 등 차량운행 관리업무를 담당하게 하고 있다.

[표1] 차량관리지침 중 관련 조항

제1조(목적) 이 지침은 주식회사 제인스 사무국 및 각학교(이하 “제인스”라 한다)의 차량의 운용 및 관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제4조(용어의 정의) ③ “차량관리책임자”는 제인스 인사총무팀장 및 각 학교 행정실장을 말하며, “차량관리담당자”라함은 차량관리책임자가 지정한 자를 말한다.

2. 관계규정 및 판단기준

차량운용 및 관리 사항에는 [표2]의 지침 제4장 운전자 관리 제14조(차량사고)에서 정한 바와 같이 차량사고 시 보고와 조치에 관한 사항이 포함되어 있다. 이에 따르면 차량사고시 운전자는 즉시 차량관리책임자에게 사고발생 일시, 상황, 사고 원인 등을 보고하여야 하고, 차량파손 상황에 따라 처리비용의 부담자를 회사 또는 운전자로 달리 하도록 되어 있다.

1) 제인스 법인 회계, 각 국제학교 회계

[표2] 차량관리지침 제14조(차량사고)

- ① 운전자는 운행 중 사고가 발생한 경우에는 필요한 긴급조치를 취하고 즉시 관리책임자에게 다음 사항을 보고하여야 한다.
 1. 사고 발생 일시 및 장소
 2. 사고 발생 시 상황과 사고 원인
 3. 차량 및 인명 피해 등 사고 현황
 4. 사상자 등의 조치 사항
 5. 기타 필요한 사항
- ② 관리책임자는 사고보고를 받은 즉시 안전관리규정에 의거하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 운전자가 업무수행 중 불가피하거나 타인에 의한 차량파손에 대하여는 회사의 비용으로 처리하며 그 외 업무외적으로 발생하는 사고에 대한 차량 파손, 사고 후 미신고 또는 사전 승인 없이 무단운행 시 발생하는 사고에 대한 차량 파손 등은 차량사용자 본인의 비용으로 부담한다.
- ④ 차량사고로 인한 정비 등의 제반비용은 보험처리를 원칙으로 하고, 차량운전자 과실로 인한 사고비용 발생 시 자손보험 처리비용은 전액 차량운전자가 부담한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제인스의 차량운행과 관련하여 지난 3개 학사연도 기간 중 [표4]와 같이 총 13건의 사고가 발생하였다.

[표4] 최근 3개 학사연도 중 차량사고 건수

회계단위	17/18 연도	18/19 연도	19/20 연도	계
NLCS	2	1	3	6
BHA	0	5	1	6
SJA Jeju	0	1	0	1
사무국	0	0	0	0
합 계	2	7	4	13

그리고 위의 차량사고와 관련하여 제인스는 [표5]와 같이 총 1,385천원의 파손 수리비를 집행하였다.

[표5] 최근 3개 학사연도 중 차량사고 수리비

(단위: 천원)

회계단위	17/18 연도	18/19 연도	19/20 연도	계
NLCS	200	200	400	800
BHA	0	485	0	485
SJA Jeju	0	100	0	100
사무국	0	0	0	0
합 계	200	785	400	1,385

위의 차량사고 13건 중 제인스가 파손수리비를 부담한 건수는 [표6]과 같이 총 12건이다. 1건은 Branksome Hall Asia의 운전자가 파손 수리비를 부담하였다.

[표6] 최근 3개 학사연도 중 차량사고 건수

회계단위	17/18 연도	18/19 연도	19/20 연도	계
NLCS	2	1	3	6
BHA	0	5	0	5
SJA Jeju	0	1	0	1
사무국	0	0	0	0
합 계	2	7	3	12

제인스 사무국과 각 국제학교 행정실은 이와 같은 차량사고 발생 건에 대해 차량운전자의 과실여부를 판단하기 위해 각각 다음과 같이 조치하였다.

NLCS Jeju는 사고경위서(Accident Report, Incident Report)를 제출받아 이를 바탕으로 과실여부와 업무 관련성 등을 검토하였다. NLCS Jeju의 Accident Report(‘17/18학사연도 보고 양식)에는 사고 일시 및 장소와 사고원인 등을 기재하여 운전자 과실여부와 업무관련성 등을 다소나마 판단할 수 있게 ‘누가, 언제, 어디서, 어떤 사유로, 어느 부위에’ 사고가 났는지에 대해 기술하고 있었으나, Incident Report(‘18/19학사연도에 변경한 보고 양식)는 사고 일시 및 장소, 사고원인, 사고 후 조치 등을 세분화하여 기술하도록 하였으나 사고 일시 및 장소에 관한 사항은 기록이 누락되어 있고 사고원인 기재란에 ‘누가 무엇을 할 때 어떤 부위가 손상되었다’, 사후조치 기재란에는 ‘보험사에 연락하여 수리했다’ 식으로 간단하게 기록하고 있어 운전자 과실여부를 판단하기에는 미흡하였다.

Branksome Hall Asia는 사고경위에 관한 문서보고를 받지 않아 검토 자료가 없었으며, St. Johnsbury Academy Jeju는 운전자로부터 사고범위 및 사고 발생 시간 등에 대해 유선으로 사고를 접수받고 차량관리책임자에게 보고하여 처리를 완료하였다고 하였다.

이처럼 3개 국제학교 모두 차량사고 경위에 관한 보고와 관리가 허술하게 이뤄지고 있고, 사고수리비의 회사부담 또는 운전자 부담 여부의 판단과 결정도 내부분서화하여 의사결정을 관리하지 않고 있다.

[표2]와 같이 차량관리지침 제14조는 운전자에게 차량사고를 보고하도록 하고 있으나, 보고 방법을 구체적으로 정하고 있지 않고 있고 처리비용의 회사 또는 운전자 부담 여부의 결정 절차 등에 대해 구체적으로 정하고 있지 않다.

【관계부서 의견】

제인스 사무국과 각 국제학교 행정실은 위의 회사차량 사고관리와 관련하여 다음과 같은 의견을 제시하였다.

제인스 사무국은 향후 차량파손 발생시 관련 규정에 따라 처리하겠다고 하였다.

NLCS Jeju는 학교 차량 관리부를 만들어 해당 차량의 교통 사고의 자세한 내역을 기록하고 차량 유지, 관리 내역등을 기록하여 보다 체계적으로 관리하고, 부적절한 학교 차량 이용 시 2회 경고 조치 이후 차량 이용을 철저히 제한할 예정이고, 사고나 손해 발생 시 해당 비용을 전적으로 해당 직원에게 부과하겠다고 하였다.

Branksome Hall Asia는 ‘19/20학사연도부터 과실여부를 증명할 자료를 보관하고, 사고 발생시 보험회사와 렌트카 회사에게 자료를 요청하여 사건 경위를 파악하여 차량운전자의 과실로 인한 사고임이 증명될 시에는 자손보험 처리비용을 전액 차량 운전자에게 부담하게 하고 있다고 하였다.

St. Johnsbury Academy Jeju는 관련자료 제출없이 사고 범위 및 사고 발생 시간 등은 사고 접수를 통해 기록하고 있다고만 하였다.

NLCS Jeju와 St. Johnsbury Academy Jeju는 앞으로 회사차량 관리를 강화하고 운전자의 사고 책임이 있을 경우 운전자에게 비용을 부담하게 하겠다는 의견을 제시하였는데, St. Johnsbury Academy Jeju는 관리 개선 방안에 대해 의견을 제시하지 않았다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 회사차량의 사고와 관련하여 차량관리지침 제14조(차량사고) 제1항의 각 호의 사항을 필수기재 사항으로 하는 차량사고 보고서를 차량관리지침의 양식으로 추가하여 전사적으로 차량사고의 보고 관리를 표준화하시고, **[개선]**
- ② 표준화된 차량사고 보고서를 바탕으로 운전자의 과실, 사고 후 미신고, 업무 무관 운행, 사전 승인 없는 무단운행 여부 등을 밝혀 사고처리 비용을 회사가 부담할 것인지 또는 운전자 부담할 것인지를 결정하는 과정을 문서화하여 투명하게 관리하시고, **[개선]**
- ③ 차량관리지침에서 차량사고와 관련하여 정하고 있는 사고 보고사항을 명확히 기록하여 처리하게 하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. **[주의]**